

EL INTENTO DE REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA

Jorge Giusti

(Colombia)

INTRODUCCIÓN

Nos proponemos aquí describir la situación anterior y posterior a la promulgación de leyes tendientes a reformar los regímenes de tenencia y de trabajo en la tierra, en Colombia. Si nos atenemos a autorizadas opiniones, Colombia está considerado como un país que *no* ha ejecutado la reforma agraria.¹

Un análisis mucho más actualizado, el que hace Feder, indica que “en Colombia, entre 1961 y 1968, el aumento neto en familias rurales de escasos recursos ascendió aproximadamente a 81 000 familias, 23 veces más que el número de familias que recibieron tierra”.² Esto es, estamos frente a una situación en la que si bien se aprobaron modificaciones legales ellas no han tenido aplicación en la práctica, quedando en puro intento, como lo sugiere el título de nuestro trabajo. Tanto para Colombia en particular como para América Latina en general —salvo excepciones— debe decirse que no han acontecido cambios profundos en el verdadero sentido asignado al término “reforma agraria”. Partiendo pues del convencimiento de que el problema agrario sólo lo resolverá una reforma que no sea contemplativa con los grandes señores de la tierra, entendemos que lo hasta aquí hecho carece de sentido y contenido.

Reconociendo la necesidad de realizar cambios en el régimen de tenencia de la tierra, frente a la reforma agraria de Cuba que “electrizó a los campesinos de todas partes”, como dice Feder en el artículo recién citado, más de una decena de países del Continente han legislado al respecto, desde la firma del Acta de Bogotá en 1960 y de la Carta de Punta del Este en 1961.

Sin embargo, dos años después, en el Informe del segundo periodo de reuniones de la comisión Especial II sobre desarrollo agrícola y reforma agraria del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES),³ cele-

¹ Óscar Delgado (compilador), *Reformas agrarias en la América Latina. procesos y perspectivas*, Fondo de Cultura Económica, México, 1965, Prólogo, p. 23.

² Ernest Feder, “La ‘función social de la tierra’ y la pobreza rural en la América Latina”, en *El Trimestre Económico*, vol. XXXVII (1), núm. 145, México, enero-marzo de 1970.

³ En la Primera Reunión del CIES, celebrada en octubre de 1962 en México se aprobó una resolución estableciendo seis comisiones especiales que se encargarían de diversos problemas. La comisión especial II se denominó: “El Desarrollo Agrícola y la Reforma Agraria.”

brado en 1963 en San José de Costa Rica, se manifestaba que las actividades tendientes a cumplimentar los objetivos de reforma agraria, se limitaron a parcelar tierras públicas y conceder títulos de propiedad a campesinos ocupantes de hecho o a nuevos colonizadores. Lo fundamental se dejó de lado, es decir, subdividir las grandes propiedades privadas. Según se dijo en el seno de la Comisión Especial II, durante los dos primeros años de la Alianza para el Progreso, los objetivos de la Carta de Punta del Este para el sector agrícola no se habían logrado “al ritmo que un crecimiento económico satisfactorio demanda en los países de América Latina”.

Si recordamos lo que la Alianza fijó como objetivos para el sector agropecuario, a cumplirse en el Decenio del Desarrollo, ellos son: *a)* aumentar considerablemente la productividad y la producción agrícola; *b)* impulsar dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación de las estructuras de los sistemas de tenencia. En una palabra, el objetivo era convertir el sector agrícola a corto plazo “en una parte más productiva y dinámica dentro del conjunto de la economía, de modo que se obtenga un nivel de vida cada vez mejor tanto para el sector rural como para los otros sectores de la economía”.⁴

En el documento recién citado se especifica que esa dinamización del sector agrícola a corto plazo, significa alcanzar un aumento en los suministros de alimentos disponibles para el consumo interno sin aumentar los precios al menudeo y, si es posible, rebajar esos precios; mantener constante o aumentar la producción destinada a la exportación; alcanzar más eficacia en los métodos de producción; llegar a una distribución más equitativa de los ingresos provenientes de la producción agropecuaria.

Aparte de los problemas externos que afectan un resultado afortunado de estos optimistas planes, la Conferencia de CIES de 1963 destacaba los problemas internos no solucionados todavía. Estos problemas están vinculados con existencia de inadecuados sistemas de tenencia de la tierra e insuficiencia del crédito agrícola; relación entre los precios de los artículos que los agricultores compran y venden; el nivel tecnológico utilizado en la agricultura; y el sistema de comercialización de la producción.

Dos años después de la sanción de la Carta de Punta del Este, se seguía insistiendo que “el mayor obstáculo del desarrollo eficiente del sector agrícola en varias partes de América Latina es el régimen existente de

⁴ Ver, *Problemas del desarrollo agrícola*, CIDS, 1963, Doc.OEA/Ser. H/XIII-CIES/Com. II/21, 2 julio 1963.

tenencia de la tierra. Por lo tanto, éste debe cambiarse rápida y drásticamente a fin de crear las condiciones apropiadas para un desarrollo más vigoroso de la agricultura. La base de todo programa de reforma agraria debe ser necesariamente, la redistribución de los derechos de poseer y cultivar la tierra”.⁵

Lo dicho anteriormente tiene todavía plena vigencia. Salvo excepciones, en América Latina no se ha hecho nada efectivo en reforma agraria. Y será así hasta tanto sigamos facilitando a las *élites* dirigentes la posibilidad de usar su poder, su conocimiento al detalle de las argucias leguleyas que hacen inefectivas de ineffectividad total, aquellas legislaciones que empiezan por declarar pomposamente que se hará la reforma agraria “. . .siempre que se respete el derecho inalienable. . .”. No es colocarse contra la ley pero sí contra quienes usan la ley para crear subterfugios, vericuetos, laberintos kafkianos que en última instancia sólo conducen a la pérdida de eficacia del *momentum* que significa la sanción de una ley de este tipo.

De la poca efectividad de estas disposiciones legales se ocupan organismos internacionales cuya seriedad no puede ser puesta en duda. Así, en un estudio de la Unión Panamericana⁶ se dice: “. . .estas leyes constituyen complejos cuerpos de legislación, muchos de ellos extensos y en su mayoría susceptibles de diversas interpretaciones en numerosos aspectos. El idioma suele ser impreciso, de suerte que diferentes cláusulas de la misma ley pueden ser contradictorias y muchos aspectos de jurisdicción y del procedimiento de ejecución deberán ser resueltos en la práctica”.

En la misma obra se señala asimismo que “al convenir en la adopción de medidas para reducir las grandes desigualdades en la propiedad de la tierra, los países reconocieron que los inspiraba un motivo común de justicia social encaminado al establecimiento de un sistema justo de propiedad. En los minuciosos debates parlamentarios que generalmente han precedido la adopción de dicha legislación, se han señalado con frecuencia que es igualmente injusto reemplazar el sistema existente por uno que ponga en peligro los derechos de propiedad privada. La legislación resultante representa en cada caso un intento por conciliar opiniones y objetivos muy divergentes: por una parte una más amplia distribución de la propiedad de la tierra y, por otra, *la inviolabilidad de la propiedad privada*”.⁷

Lo anterior nos mueve a reflexionar acerca de la verdadera efectividad

⁵ *Ibid.*

⁶ Unión Panamericana, *Estudio económico de América Latina*, 1962, Washington D. C., 1964, p. 227.

⁷ *Ibid.*, p. 226. El subrayado es nuestro.

de medidas legislativas que por principio, se cuidan de cubrir las espaldas de los poderosos propietarios de la tierra, representados en los gobiernos autores de tales legislaciones o, en última instancia, con capacidad suficiente de presión como para dictar la pauta. En fin, lo que se pretendió fue, dentro del espíritu de la Carta de Punta del Este, ofrecer demagógicamente a los pueblos un remedio de justicia social en los papeles, pero con un lenguaje que, como se dice más arriba, de difícil traducción a los hechos concretos.

No sólo refiriéndonos al caso colombiano sino a la América Latina en general, caben aquí las palabras de Feder: "Desde el punto de vista de los campesinos, la década del 60 pasará a la historia como la década de las reformas agrarias frustradas. . . (éstas) 'reformas agrarias' no han modificado sustancialmente la pobreza rural ni la injusta distribución de los recursos agrarios. Hasta existen indicios de que la concentración de tierras está aumentando. Al ritmo de progreso de las reformas agrarias, se requerirían miles de años para establecer al 75 % de las familias campesinas de escasos recursos existentes en 1960 —cerca de 34 000 años en el Brasil, ¡ 300 años en Colombia— sin tomar en consideración el incremento normal de los campesinos de escasos recursos.

"La dura realidad es que la pobreza campesina aumenta rápidamente en términos absolutos y cuando más, permanece estacionaria en términos relativos (esto es, después de tomar en cuenta la migración rural-urbana). Tiene⁸ que aumentar debido a cuatro razones relacionadas entre sí: el número de trabajadores sin tierras aumenta y debido a su exceso permanece fuera de las oportunidades de trabajo; el número de pequeños propietarios aumenta; y su terreno base, que para empezar ya es inadecuado, se reduce: ya sea porque las parcelas tienen que sostener a más gente, o bien porque se subdividen por el proceso de la herencia; y todas las reformas agrarias están ahora prácticamente suspendidas, a excepción de casos esporádicos de expropiación o colonización de tierras."⁹

I. LOS ANTECEDENTES PREVIOS A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Consideraciones preliminares

Colombia es un país eminentemente agrario. Como pocos en el Continente, constituye un ejemplo de dominación de un ínfimo, rico y pode-

⁸ El subrayado es de Feder.

⁹ Ernest Feder, "La 'función social de la tierra' y la pobreza rural en la América Latina", en *op. cit.*, p. 6.

oso sector, sobre la inmensa masa mayoritaria deprimida, analfabeta, desplazada. País en donde los líderes legítimos son asesinados, como Eliecer Gaitán; donde los que pretenden representar la intelectualidad preclara aceptan placentera, cómodamente, un *statu quo* que mantiene en la sombra al hombre marginal, auténtico, mayoritario. Intelectuales que, con develada complicidad, hablan en tonos laudatorios del “acuerdo entre los dos partidos tradicionales que permitió ponerle fin a la dictadura y terminar con el gobierno del entonces general Rojas Pinilla. En esta forma, acorde con la tradición nacional se pudo evitar una guerra civil y restablecer el ejercicio legal del poder, la reapertura del parlamento, la vuelta al gobierno representativo. Por medio del plebiscito de 1957 complementado después con la reforma constitucional de 1960, se acordó un sistema de alternación de los partidos tradicionales, extendido a dieciséis años. En las cámaras, en las asambleas de los departamentos y en los concejos municipales hay hoy tantos representantes del conservadurismo como del liberalismo. En la misma forma se distribuyen los ministerios y las gobernaciones, y el presidente de la República se escoge alternando una vez un liberal, otra un conservador, siguiendo el acuerdo entre los partidos”.¹⁰ Es decir, en Colombia, o se es conservador o liberal, o no se es nada.

Por eso, compartimos la duda de Feder,¹¹ quien se refiere a Colombia como “dominada en sus políticas sociales y económicas, por grandes terratenientes y jefes de la industria y el comercio —cuya acción está relativamente, poco contrabalanceada por fuerzas como los sindicatos o una clase media unida”. Frente a esta situación, de poder por un lado y de indefensa por el otro, este autor se plantea: “Cuando estos mismos grupos aceptan un plan (se refiere a la Ley de Reforma Agraria) por medio del cual restringen su propio poder y están dispuestos a renunciar, parcial o totalmente, a la forma, aunque quizás no necesariamente a la sustancia, de sus inversiones en interés del bienestar público, estaríamos ante un evento histórico, dramático y único, en la civilización latinoamericana; un ejemplo de altruismo de proporciones sin precedentes. Ahora que se ha adoptado el plan, ¿se permitirá al Instituto de Reforma Agraria cumplir con una ley que, como dijo un alto funcionario gubernamental, “permite casi cualquier cosa”, hasta la penosa meta de una justa distribución de los recursos e ingresos agrícolas? ¿O sus intenciones se verán frustradas?”¹²

¹⁰ Germán Arciniegas, *Colombia*, Unión Panamericana, Washington, D. C., 1962, p. 16.

¹¹ Ernest Feder, “El incumplimiento de la ‘Reforma Agraria’,” Óscar Delgado (comp.) *Reformas agrarias en la América Latina-Procesos y perspectivas*, FCE, México, 1965.

¹² *Ibid.*, p. 615.

La actual estructura agraria en Colombia tiene su origen en el acaparamiento de grandes extensiones de tierra por unos pocos, fenómeno que se inició, como bien dice un connotado estudioso del tema,¹³ en la Conquista, con las grandes concesiones de territorios a los encomenderos que formaron desde entonces un pequeño grupo de terratenientes. Las grandes propiedades han permanecido en su mayor parte deficientemente explotadas, incultas o dedicadas a tipos de explotación antieconómicos. Esto a su vez provocó la concentración de grandes masas de campesinos en zonas de minifundio, donde la producción ínfima por parcela, los suelos generalmente pobres y erosionados, han determinado niveles infrahumanos de vida.

Sin pretender ahora una recapitulación de los antecedentes coloniales, por falta de espacio, digamos sí que la Independencia encontró a Colombia conformada por una *élite* que tomó en sus manos el poder económico y político que dejaron los españoles; y, también, por una gran masa de indios y negros que siguieron siendo esclavos los primeros treinta años de vida "independiente" del país. Como dice la obra de CIDA, "la defensa de los privilegios heredados mantuvo la esclavitud, la servidumbre del indio y el gran latifundio, siendo pues el periodo entre 1820 y 1850 una virtual prolongación de la etapa colonial.

Pero ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las fuerzas económicas en ascenso, representadas por manufactureros, comerciantes y medianos propietarios, triunfaron entre los negreros (hacendados y mineros), proclamando la plena libertad de los esclavos (ley 21 de 1851). Sin embargo la magnanimidad de dicha medida no era tal ni tanta. Dichas fuerzas en ascenso deseaban, como primera condición para el bienestar, la ampliación del mercado nacional; y ello se lograría liberando a los esclavos con el objeto de conseguir así mano de obra abundante y barata.

Y por cierto que lo lograron. Junto con la ley 21 de 1851, se aprobó otra por la cual se autorizaba a los gobiernos provinciales "arreglar la medida, repartimiento, adjudicación y libre enajenación de los resguardos indígenas, pudiendo en consecuencia autorizar a éstos para disponer de sus propiedades del mismo modo y por los propios títulos que los demás granadinos". Es decir, se los hacía "ciudadanos", aunque en la realidad permanecían, indios y negros, tan siervos y esclavos como siempre, atados a los vaivenes del mercado de trabajo.

¹³ Enrique Peñalosa Camargo "La Reforma Agraria", en: Librería Colombiana Camacho Roldán (Editores) *Colombia en cifras*, Bogotá, 1963.

Los ajustes espontáneos

Antes de entrar al análisis de los antecedentes jurídicos más inmediatos a la actual legislación agraria, convendrá reseñar los distintos tipos de ajustes que sobrevinieron a partir de la situación antes descrita. Tales ajustes en los individuos y grupos sociales pueden calificarse siguiendo la tipología de CIDA,¹⁴ bajo la forma de movimientos espontáneos de los estratos más directamente afectados por los problemas; y, decisiones políticas inducidas por las presiones de los grupos interesados en la solución o alivio de los problemas.

El primero de los cuatro ajustes espontáneos distinguidos por CIDA, tiene que ver con la colonización espontánea que tuvo su auge en el siglo pasado y principios del presente, especialmente de las vertientes internas de las cordilleras y el establecimiento en gran escala del cultivo de café. Este movimiento colonizador se fue atenuando, siendo reemplazado por otro tipo de ajuste: la migración rural-urbana. Este segundo movimiento espontáneo cobró importancia a raíz del estallido de la violencia. Estimaciones de CIDA indican que durante el decenio 1950-1960 alrededor de un millón y medio de personas de las regiones rurales debieron haber migrado desde el campo hacia las ciudades. El tercer ajuste espontáneo es el caracterizado por la intensificación del uso de la tierra y del trabajo familiar, para aprovechar al máximo la ineficiencia del recurso tierra. El cuarto tipo se refiere a la subdivisión de la pequeña propiedad territorial, resultante de la expansión de la población y de la presión concomitante entre los limitados recursos de tierra disponible o accesible.

Los ajustes dirigidos

En cuanto a los ajustes dirigidos u oficiales, el primero dice relación con la colonización dirigida que ha sufrido continuos fracasos, porque ha tenido como base la dotación de tierras públicas (baldías) en lugares inhóspitos y muy alejados de los centros poblados. Otro ajuste dirigido, la promoción agrícola, está representado por el crédito, la asistencia técnica y el riego en pequeña escala. Sin embargo estos programas no tienen ninguna posibilidad de provocar un fuerte impacto en la estructura agraria ni a corto ni a largo plazo. En cuanto a la tercera clase de ajuste dirigido, la migración masiva conocida con el nombre de "Operación Colombia",

¹⁴ CIDA, *Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socio-Económico del Sector Agrícola-Colombia*, Unión Panamericana, Washington, D. C., 1966.

fue un ingenuo sueño de considerar a la población agrícola no ocupada como “excedente”, canalizando su traslado a las grandes ciudades con base en un gigantesco programa de construcciones urbanas.

Hemos dejado para una cita aparte, el cuarto ajuste dirigido, constituido por las legislaciones agrarias denominadas tradicionales, que son directas referencias de la actual Ley de Reforma Social Agraria. Ellas son, la Ley 200 de 1936, la Ley 100 de 1940, y las reformas tributarias de 1957.

a) La Ley 200 de 1936

En 1936 se sancionó un cuerpo jurídico que se denominó “Ley de Tierras”, bajo el número 200. Tuvo el inicial inconveniente de no poder ser aplicada sino diez años después, a partir de abril de 1947, justamente cuando la violencia estallaba con mayor fiereza, haciendo estéril su vigencia. Como lo señala Fals Borda comentando el aspecto económico de la violencia, “. . . muchas personas preferirían que no se lograra el restablecimiento pleno del orden jurídico para no perder las propiedades o las ventajas adquiridas por medios ilícitos durante la época bélica. Muchas fortunas se hicieron durante esa época y mucho poder se ganó por tales medios”.¹⁵

Como dice el citado documento del CIDA, “los objetivos trazados no fueron los de una reforma agraria, ni siquiera los de cambiar la estructura de la tenencia, puesto que transigió con los títulos ya inscritos; simplemente trató de resolver situaciones de hecho y prevenirlas para el futuro”. Y señala más adelante: “. . . la distribución del poder político y la prepotencia de los terratenientes no constituían una coyuntura política y social favorable al cumplimiento de una ley de este tipo”.¹⁶

b) La Ley 100 de 1944

Los dueños de grandes extensiones de terreno fueron los que reaccionaron en contra de la Ley 200, especialmente en dos direcciones: una, despidiendo a los arrendatarios ya establecidos y no concediendo nuevos arrendamientos; otra, no cumpliendo con las prescripciones de la ley. En el año 1944, ante la proximidad del término previsto por la Ley 200 para comenzar en abril de 1947 con las declaratorias de extinción del dominio

¹⁵ Monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña, *La violencia en Colombia*, Monografías Sociológicas núm. 12, Facultad de Sociología, Universidad Nacional, Bogotá, 1962, p. 380.

¹⁶ CIDA, *op. cit.*, pp. 259-260.

privado, se hicieron más fuertes las presiones tendientes a obtener modificaciones de dicha ley. Así, se expidió el Decreto 2365 de 1944 que sirvió al Congreso para aprobar el mismo año, la Ley 100.

Esta ley prorrogó cinco años más el plazo para que comenzara a hacerse efectiva la extinción del dominio privado “no explotado económicamente”. Asimismo, se introdujeron ciertos elementos importantes en lo que hace a la institución del arrendamiento. Pero el ánimo de proteger al pobre y perseguido campesino quedó en los papeles una vez más. Aunque fueron desde entonces menos frecuentes el incendio y destrucción de las viviendas de los trabajadores del campo, siguieron incluyéndose en los contratos de arrendamiento cláusulas de apropiación de bienes del arrendatario.

En resumen, tanto respecto a la Ley 200 de 1936 como a la Ley 100 de 1944, ellas “no se inspiraban en los postulados de una genuina reforma agraria, (aunque) deben ser consideradas como antecedentes básicos para la acción futura basada en la más reciente legislación. Aquellas normas, de otro lado, fueron objeto de críticas y oposición por parte de grupos interesados porque, con ser incompletas, han causado impactos en el ausentismo y en la regulación de las relaciones entre arrendadores y arrendatarios”.¹⁷

c) Las reformas tributarias

El único antecedente de importancia entre las reformas tributarias —ya que los restantes no fueron sino simples proposiciones— lo constituye el Decreto 290 de 1957 dictado por la Junta Militar que gobernó a la caída de Rojas Pinilla.

En el citado decreto se declara que “la explotación de gran parte de los predios rurales del país es inadecuada; que al Estado le corresponde la obligación de tomar las medidas necesarias para incrementar la producción agrícola y la ganadería, y que el Gobierno procederá a la clasificación de tierras en el país de acuerdo con cuatro tipos básicos de suelos. Asimismo, se impusieron tasas adicionales al impuesto sobre la renta como sanción por la no explotación de la tierra. Quedaban eximidas del impuesto sobre el patrimonio las inversiones en maquinaria agrícola, y en construcciones en predios rurales”.¹⁸ Sin embargo, expresa dicho análisis de CIDA, este decreto tuvo una aplicación muy limitada, llegando a ser inoperante, afirmándose que el establecimiento o aumento de las tasas tributarias no

¹⁷ CIDA, *op. cit.*, p. 262.

¹⁸ Citado en CIDA, *op. cit.*, pp. 262-263.

pueden por sí mismas solucionar los graves problemas estructurales, alcanzando a constituirse, en el mejor de los casos, en un complemento auxiliar para una reforma agraria.

II. LA LEY DE REFORMA SOCIAL AGRARIA

Siendo presidente de la Nación Alberto Lleras, éste suscribió el 13 de diciembre de 1961, el “publíquese y ejecútese” a la Ley 135 de ese año. Eran entonces ministros de Hacienda y Crédito Público, Jorge Mejía Palacio, y de Agricultura, Hernán Toro Agudelo.

De esa forma quedaba sancionada y lograda su vigencia jurídica, la ley que tendría un sin fin de obstrucciones para su efectiva ejecución, en los años posteriores. En efecto, la oposición poderosa que presentó la minoría tradicional quedó neutralizada con la alianza bipartidista del gobierno de coalición liberal-conservador. “Sin embargo, debe anotarse que la neutralización operó para la *aprobación* de la ley, pero no ha podido lograrse para la *aplicación* de la misma ley en el campo colombiano.”¹⁹ Como veremos más adelante la Ley 135 de 1961 sufrió modificaciones en 1968, directamente, por la Ley 19 de enero de ese año, e indirectamente, a través de la reestructuración establecida en septiembre del 68, del sector agropecuario.

Con respecto a lo dicho en el párrafo anterior, es interesante la afirmación de Hernán Toro Agudelo, comentando la ley 135: “Los enemigos de la reforma agraria, los representantes del latifundismo y de los intereses creados, derrotados como fueron por las mayorías nacionales, han cambiado de táctica: no hacen oposición frontal a la ley, no condenan la reforma; lo que atacan ahora es la posibilidad de que se cumpla aquélla, de que se realice la última; confiaban en que ésta, como otras, fuera una ley más, destinada a enriquecer nuestra profusa colección legislativa.”²⁰

Antes de entrar al análisis de los aspectos más importantes de la Ley 135, creemos necesario que nos ubiquemos en el contexto histórico, social y político de Colombia, hasta desembocar en el momento preciso en que su articulado es debatido en el Congreso Nacional.

Hemos visto ya cómo, a partir de la Colonia, se conformó en Colombia una estructura de tenencia de la tierra en la que, por un lado, un pequeño núcleo de personas posee las más grandes extensiones de la mejor tierra; y, por el otro, una masa campesina indigente, recluida en parcelas minúsculas de tierra pobre, gastada, improductiva. Como lo señala Hirschman, “la

¹⁹ CIDA, *op. cit.*, p. 268.

²⁰ INCORA, *Seis años de reforma social agraria en Colombia, 1962-1967*, Serie Informes núm. 17, Bogotá, julio de 1968; Introducción, p. 8.

reforma agraria en Colombia no es, en modo alguno, una aspiración repentina de los últimos años surgida de un ansia insospechada de justicia social o de presiones del exterior”.²¹

Los primeros síntomas del descontento rural se manifestaron a finales de los años veinte. En 1928 tuvo lugar una sangrienta huelga de los trabajadores de la región platanera propiedad de la United Fruit Company. En 1929, la crisis económica conmovió también a Colombia, que sufrió con la caída espectacular del precio del café. No olvidemos que este país, como casi todos en América Latina, es no sólo eminentemente agrario, sino monoprodutor. Y el café constituye en Colombia, todavía, el 70 % de las ventas al exterior y las bruscas oscilaciones a que está sujeto, perjudican a todo el sistema económico.

La consecuencia grave para el campo fue el éxodo hacia las zonas rurales de aquellos que habían quedado desocupados por la contracción en los gastos públicos, y que retornaban para reunirse con sus familias. Debido a la circunstancia de que las buenas tierras estaban en manos de particulares o, caso contrario, eran estériles por la erosión, los colonos se dedicaron a “invadir” terrenos que sabían eran ajenos. Una segunda instancia en estas prácticas, fue negarse a pagar el arriendo de tierras que, afirmaban, no pertenecían legalmente a quienes se declaraban dueños de ellas. Basaban sus argumentos en sentencias producidas por la Suprema Corte, por las cuales la persona que pretendiera propiedad sobre un terreno, estaba obligada a exhibir el título original de traspaso de propiedad sobre un baldío nacional.²² Esta prueba en muchísimos casos, era difícil de presentar por la forma en que los terrenos fueron obtenidos.

Con los años treinta se inicia el desastroso periodo violento en Colombia, y si bien estudiosos del problema le asignan un carácter más que nada político, la circunstancia fue aprovechada para que, a ese nivel de violencia, dirimieran sus litigios arrendadores y arrendatarios. A las sentencias de la Suprema Corte presentadas por los campesinos, los terratenientes, hurgando en la legislación opusieron la Ley 57 de 1905 que en su artículo 15 expresaba:

Cuando una finca ha sido ocupada sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca, dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los ocupantes no exhiben el

²¹ Albert O. Hirschman, *Estudios sobre política económica en América Latina (en ruta hacia el progreso)*, Editorial Aguilar, Madrid, 1964, p. 113.

²² A. O. Hirschman, *Ibid.*, p. 115

contrato de arrendamiento o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno, ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca.

En medio de estos disturbios, asesinatos, casas incendiadas, apropiamiento por la fuerza de fincas o compra de ellas a bajos precios; en medio de esta caótica situación, decimos, el gobierno liberal presentó, en 1933, un proyecto de ley al Congreso Nacional con el propósito de poner coto a los conflictos suscitados. Pese a que los terratenientes estaban muy bien defendidos en sus intereses por sus representantes en el Parlamento, la ley fue aprobada tres años después con el número 200 (ya comentada por nosotros). Varias son las explicaciones de por qué, pese a la fuerte oposición latifundista, la ley logró su sanción.

De acuerdo con lo que dice Hirschman, los latifundistas consideraban las sentencias de la Suprema Corte esgrimidas por los arrendatarios, como una “espada de Damocles” sobre sus cabezas. Tales sentencias, afirma este autor, ponían “en tela de juicio prácticamente la validez de todos los títulos de propiedad de tierras”. Otro elemento que llevó a hacer reflexionar a los arrendadores, fue el hecho de que los arrendatarios se apoderaron de grandes cafetales y los explotaron en cooperativa.

Ya señalamos al comentar la Ley 200, que en la práctica no operó ningún cambio sustancial, porque diez años después, al ponerse en vigencia en 1946, la situación de violencia era mucho más grave, con el cambio de gobierno producido con la elección del conservador Mariano Ospina Pérez como presidente de la Nación. Por otra parte, en 1944 se sancionó la Ley 100 que posibilitó la continuación del mismo estado de cosas en el sector agrario, al prorrogar por cinco años más el término de extinción del dominio en las propiedades no explotadas económicamente, previsto en la Ley 200 de 1936.

La Ley 100 no logró modificar el panorama, pese a la preocupación puesta de manifiesto en lo relativo a la institución del arrendamiento. Tampoco se consiguió modificar dicha estructura de tenencia con las medidas de carácter fiscal impuestas a partir de los años cincuenta. Estas tentativas de carácter tributario, de las cuales el Decreto 290 de 1957 fue la más importante, encontraron una fuerte oposición de los terratenientes.

Esta renuencia de los grandes latifundistas a las políticas tributarias, hicieron comprender a los liberales que no era ése el camino hacia una reforma agraria. Así, decidieron presentar en el Parlamento un proyecto que se sancionaría con el número 135, en 1961. Además de la reacción contra cualquier programa impositivo, hubo otro elemento que decidió la aprobación de la ley.

En efecto, un año antes, en 1960, se desprendió del partido liberal una facción izquierdista organizada por Alfonso López Michelsen, bajo el nombre de Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). Al mismo tiempo revivió en el campo el temor de nuevos movimientos campesinos auspiciados por el MRL. Hirschman recuerda en su obra ya citada, que los políticos se pronunciaban por algún tipo de reforma agraria, ante el peligro de que por no reformar algo, perdieran todo. Una declaración del senador conservador Diego Tovar Concha, publicada en el diario *El Espectador*, de julio 11 de 1960, decía: “No quiero ser ave de mal agüero, pero si el próximo congreso no aprueba una reforma agraria, la revolución es inevitable.”²³

De esta forma, el presidente liberal Alberto Lleras contó en el Congreso con el apoyo de sus propias filas, y del sector conservador orientado por Ospina. El otro sector conservador, comandado por Laureano Gómez y conocido por “laureanista”, se abstuvo en la votación final. Sólo se pronunció en contra el MRL de López Michelsen que, en una declaración, justificó su oposición manifestando que “el gobierno de coalición conservadora-liberal —llamado de Frente Nacional— debido a los fuertes intereses creados, particulares y de clase, que el MRL le ha venido atribuyendo a sus dirigentes, era incapaz de promover los cambios radicales necesarios para el desarrollo de la sociedad y la economía colombianas”.²⁴

De esta forma, y como decimos al principio de esta sección, el Congreso de Colombia aprobó la Ley 135 en noviembre de 1961, y el 13 de diciembre del mismo año le dio fuerza legislativa con su sanción, el presidente de la República.

A) Objeto de la ley

El artículo primero de la Ley 135 de 1961, fija los objetivos que tendrá en su aplicación, “inspirada en el principio del bien común y en la necesidad de extender a sectores cada vez más numerosos de la población rural colombiana el ejercicio del derecho natural a la propiedad, armonizándolo en su conservación y uso con el interés social”.²⁵

Tales objetivos son seis, y se refieren a la necesidad de reformar la estructura social agraria, eliminando y previniendo la inequitativa concen-

²³ Citado por A. O. Hirschman, *op. cit.*, p. 162.

²⁴ Citado en CIDA, *op. cit.*, p. 269.

²⁵ Lo que sigue a continuación, es un comentario acerca de la ley, a partir de la publicación oficial del INCORA, *Reforma social agraria*, Bogotá, 1962. Incluye los decretos reglamentarios con comentarios del entonces ministro de Agricultura, Hernán Toro Agudelo.

tracion de la propiedad; fomentar la adecuada explotación económica de tierras incultas; acrecentar el volumen global de la producción agrícola y ganadera; crear condiciones bajo las cuales los pequeños arrendatarios y aparceros gocen de mejores garantías; elevar el nivel de vida de la población campesina; y, asegurar la conservación, defensa, mejoramiento y adecuada utilización de los recursos naturales.

En general, los citados objetivos resumen el pensamiento mayoritario del Frente Nacional que, como dijimos, estaba representado por el Partido Liberal. Como lo expresara el senador Carlos Lleras Restrepo, vocero de aquella mayoría, la reforma que se debatía en el Parlamento era una reforma moderada. "No se ha concebido con intenciones demagógicas, ni con el afán de crear una situación social de agitación innecesaria en el país, ni con el objeto de desanimar la producción o de menoscabar el derecho a la propiedad privada. En absoluto. Está garantizado en exceso en el proyecto que estudia el Senado, como tendremos oportunidad de verlo en las discusiones de esta Reforma Social Agraria."²⁶

No obstante la fuerza de los seis objetivos mencionados en el artículo primero de la ley, evidentemente no se reflejaba ella en las palabras de sus principales expositores, como lo evidencia el discurso de Lleras Restrepo. El mismo Otto Morales Benítez, en su obra recién mencionada, tras repetir el adjetivo "moderada" para el proyecto de discusión, señalaba que "no va orientado a crear una zozobra dentro del país o una inestabilidad dentro de la propiedad privada en Colombia", anticipando la futura política oficial en la materia al destacar la necesidad de las colonizaciones.

En cuanto a las parcelaciones, tesis que implica la expropiación de tierras ya cultivadas por propietarios privados, en contraposición a la de colonización, es decir, desarrollar y cultivar tierras estatales aún no ocupadas, el propio presidente de la Nación, Alberto Lleras, expresaba en su discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 20 de julio de 1960: "El Gobierno cree que si entramos a fondo en los años venideros en un activísimo programa de colonización, distribución de tierras baldías adaptadas rápidamente a un uso económico, *parcelación donde ella resulta indispensable*²⁷ y producción agrícola ganadera tecnificada para hacerla exportable, se podrá abrir una razonable capacidad de empleo y trabajo fructífero a buena parte de la población excedente del campo colombiano, y crear un nuevo clima de esperanza y esfuerzo."²⁸

²⁶ Parte de un discurso de Lleras Restrepo, tomado de: Otto Morales Benítez, *Reforma Agraria-Colombia Campesina*, Imprenta Nacional, Bogotá, 1962. Morales Benítez, como ministro de Agricultura, participó en los debates en torno al proyecto de Reforma Social Agraria.

²⁷ El subrayado es nuestro.

²⁸ Otto Morales Benítez, *op. cit.*, p. XIII.

Los cuidados puestos en las palabras, las aclaraciones hacia el respeto absoluto de la propiedad privada, nos hacen recordar otra vez las reflexiones ya citadas de Feder, cuando dudaba que esos mismos grupos que tienen el poder, pudieran restringirlo y se dipongan a renunciar, total o parcialmente, a sus poderosos intereses. En el estudio de CIDA también se duda acerca de la iniciativa de los grandes propietarios, diciendo que la ley no puede limitarse a esperar las ofertas voluntarias de tierras. Se añade, asimismo, que en los debates vinculados con el proyecto de Reforma Social Agraria, se hicieron concesiones a los personeros de los grupos más interesados, en este caso, de los terratenientes, que estaban además, muy bien representados en el Parlamento.

B) *El instituto colombiano de la reforma agraria*

El capítulo II de la ley, que consta de los artículos dos al ocho inclusive, está dedicado al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). Según lo señala un estudioso en la materia, con la creación de tal Instituto al que se inviste de la categoría de establecimiento público, se cumple una nueva etapa “de la política agraria del país, pues con anterioridad las medidas que pueden catalogarse como de reforma agraria estaban distribuidas entre diferentes organismos: el Ministerio de Agricultura (administración de baldíos y extinción del dominio), Caja de Crédito Agrario (algunas colonizaciones y parcelaciones, obras de riego como los distritos de Coello y del Saldaña), la Corporación del Valle del Cauca (obras de control de inundaciones)”.²⁹

Las funciones que se asignan al INCORA, especificadas en el artículo 39, tienen que ver con: la administración de las tierras baldías y del Fondo Nacional Agrario; lo relacionado con la extinción del derecho de dominio privado de que trata la Ley 200 de 1936; el estudio metódico de las distintas zonas del país a fin de obtener todas las informaciones necesarias para orientar su desarrollo económico; la clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad; la promoción, auxilio o ejecución de las vías necesarias para dar fácil acceso a las regiones de colonización, parcelación o concentraciones parcelarias; también, de labores de recuperación de tierras, reforestación, avenamiento y regadíos; la cooperación en la conservación forestal y vigilancia de los bosques nacionales; la ayuda técnica y financiera a los cultivadores; la concentración parcelaria en zonas de minifundio; la prestación de los servicios relaciona-

²⁹ Jaime Vidal Perdomo, *Ley de reforma social agraria*, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1964.

dos con la vida rural; la formación de las “unidades de acción rural”; y, en general, el desarrollo de actividades que directamente se relacionen con los fines enunciados en el artículo primero de la ley.

El INCORA podrá delegar en otros organismos de la Administración Pública o en otros establecimientos públicos, funciones de las que le están encomendadas. Determinados actos o contratos del Instituto necesitan para su validez la aprobación del Gobierno Nacional, los cuales se detallan en el artículo 69. El INCORA será dirigido y administrado por una Junta Directiva, un Gerente General y los restantes funcionarios que determinen los estatutos.

El hecho que el INCORA estuviera habilitado para “dar aplicación, en todo el territorio nacional, a la Ley 135 de 1961”, llevó desde el primer momento a una oposición por parte de aquellos que más veían afectados y en peligro, sus intereses.

Esos intereses, pertenecientes a los grandes terratenientes según opinión de un investigador norteamericano, “no siempre han atacado de frente a la reforma agraria como tal. Ostensiblemente, apoyan la obra del INCORA, en particular sus mejoras técnicas a las tierras; ni tampoco se oponen a una franca redistribución de ellas siempre que se respeten sus ‘derechos constitucionales’. Sin embargo, en la práctica se han opuesto con pies y manos a la legislación de reforma agraria, generalmente con el argumento de que ésta ha sido mal administrada. Sus ataques se basan en la tesis de que la redistribución es antieconómica, no beneficiando ni a la nación ni a los campesinos. Razón que es apoyada con las aseveraciones de que la mayoría de los campesinos son incapaces de explotar adecuadamente la tierra, careciendo de la pericia técnica y administrativa que se requiere”.³⁰

La labor del INCORA también fue atacada por aquellos que hacían pingües negocios con sus préstamos personales, a la hora que el Instituto estableció y puso en práctica el crédito supervisado. La aceptación positiva y dinámica a la asistencia del INCORA “distaba y dista, bastante, de ser general. Esto se pudo apreciar con motivo de la iniciación del crédito supervisado que se había implantado con la finalidad de impulsar activamente a la producción las tierras recuperadas y evitar un costoso lucro cesante. Sucedió, pues, que numerosas familias se negaron a aceptar el crédito que se les ofrecía, como aún hoy continúan haciéndolo algunas, ante el santo horror que les habían infundido las acusaciones que los

³⁰ Análisis de Cole Basier, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Citado en: Víctor Daniel Bonilla, “El Valle del Cauca a la hora de su transformación agraria”, en Revista *Tierra*, 6, oct.-dic., 1967, Edic. Tercer Mundo, Bogotá, 1967.

prestamistas privados habían puesto en boga: ‘que aquello no es sino un plan del INCORA para adueñarse de las tierras de los pobres’.”³¹

Otro elemento de juicio lo aporta la Sociedad de Agricultores de Colombia, organismo que agrupa lo más granado de la aristocracia terrateniente del país. En la Declaración aprobada por unanimidad en el Congreso Agrario Nacional Extraordinario, realizado en mayo de 1957 bajo los auspicios de dicha sociedad, se solicitaba al Gobierno, entre otras cosas, “el establecimiento de vigilancia por parte de los directivos del INCORA de la actuación de sus funcionarios para evitar que sigan alarmando en algunos sectores a los agricultores y creando un clima de tensión innecesario y perjudicial”.³²

O como bien lo expresa Hirschman:

En los primeros siete meses de 1962, a medida que iban apareciendo los decretos de reglamentación de la ley, una sociedad que había estado dominada por los grupos tradicionales de poder advirtió, con indignada sorpresa, que había aceptado en su recinto a un caballo de Troya, a un artefacto infernal llamado INCORA, que parecía tomar en serio su misión de “reforzar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico (artículo 1º de la Ley 135)”.³³

C) *Extinción del dominio privado*

Habíamos visto ya al analizar la Ley 200 de 1936, de qué manera esta ley se basa en el artículo 30 de la Constitución Nacional para prescribir cómo la propiedad es una función social que implica obligaciones. En lo que hace al título que estamos analizando, dos son los artículos de la Ley 200 que nos interesan principalmente, el 6º y el 8º. Veamos su contenido:

Artículo 6º Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo 1º de esta Ley, durante diez años continuos.

Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte del predio solamente, la extinción del dominio no comprenderá sino las porciones incultas que no se reputen poseídas conforme a esta Ley.

La extinción del derecho de dominio no tendrá efecto en relación con los siguientes predios:

³¹ Víctor Daniel Bonilla, *Ibid.*, p. 31.

³² *Revista Nacional de Agricultura*, órgano oficial de la Sociedad de Agricultura de Colombia, núm. 744, Bogotá, mayo de 1967, p. 20.

³³ Albert O. Hirschman, *op. cit.*, p. 180.

1º Los que tengan una cabida total inferior a 300 hectareas que constituyan la única propiedad rural del respectivo propietario, y

2º Los pertenecientes a las personas absolutamente incapaces o a los menores adultos, cuando la adquisición haya sido hecha a título de herencia o legado, y mientras dure la incapacidad.

Digamos, antes de seguir con el artículo 8º, que la Ley 135 suprimió la excepción que beneficiaba a menores o incapaces. Como ya dijimos antes, la excepción se mantuvo para la única propiedad inferior a 300 has.

Artículo 8º El Gobierno declarará, con conocimiento de causa, al tenor del artículo 1203 del Código Judicial, que se ha realizado la extinción del dominio privado, y ordenará la cancelación del registro una vez que esté ejecutoriada dicha declaración, la cual se dictará con citación y audiencia del dueño y poseedor inscrito del terreno y del usufructuario, usuario y acreedor hipotecario en su caso, quienes tendrán sesenta días, a partir de su notificación, para pedir y hacer practicar pruebas. Cancelado el registro el terreno ingresa al dominio del Estado con el carácter de baldío.

Las providencias que dicte el Gobierno de acuerdo con lo prescrito en este artículo, no son revisables por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; pero el interesado podrá pedir su revisión ante el Órgano Judicial, en juicio ordinario, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la resolución administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 53 de 1909. Sin embargo, la resolución quedará en suspenso durante dicho término, vencido el cual producirá todos sus efectos, salvo que el interesado hubiere demandado su revisión ante el Órgano Judicial, caso en el cual continuará la suspensión hasta que se decida la controversia por sentencia definitiva. De estas controversias conocerá la Sala Civil de Única Instancia de la Suprema Corte de Justicia.

Párrafo. Transcurridos los seis meses de que trata este artículo, sin que el interesado haya hecho uso del derecho de demandar la revisión de la resolución, o ejecutoriada la sentencia que se pronuncie en el juicio ordinario respectivo, y ésta fuere favorable a la Nación, quedan vencidos los plazos pendientes de las obligaciones hipotecarias que graven las tierras que ingresan al dominio del Estado, prescribiendo la correspondiente acción en el término de noventa días, contados desde la fecha en que la resolución o la sentencia respectiva, en su caso, queden en firme. Hecha efectiva la obligación sobre las tierras en referencia, el Estado queda subrogado en los derechos del acreedor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2353 del Código Civil. Por el solo hecho de haberse subrogado el Estado en los derechos del acreedor hipotecario, el deudor no queda incapacitado para desempeñar empleos de manejo.

Por ser también de nuestro interés el artículo 1º de la Ley 200, citado en el artículo 6º recién transcrito, lo damos a continuación:

Artículo 1º Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios del dueño, como las

plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica.

El cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por sí solos prueba de explotación económica, pero sí pueden considerarse como elementos complementarios de ella.

La presunción que establece este artículo se extiende también a las porciones incultas cuya existencia necesaria para la explotación económica del predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de éste, aunque en los terrenos de que se trata no haya continuidad, o para el ensanche de la misma explotación. Tales porciones pueden ser, conjuntamente, de una extensión igual a la de la parte explotada, y se reputan poseídas conforme a este artículo.

En cuanto a la ley que estamos ahora comentando, la 135 de 1961, introdujo cambios en la mecánica de procedimientos, en lo que se refiere a la extinción del dominio. Sobre la base del capítulo VII de dicha Ley (artículos 22 al 28 inclusive), y del Decreto N° 1902 del 18 de julio de 1962, el trámite para declarar la extinción es el que esbozamos en seguida.³⁴

El procedimiento se desdobra en una etapa de información previa y en otra propiamente administrativa.

La etapa de información previa tiene por objeto la obtención, por parte de INCORA, de diversas informaciones a fin de determinar el grado de explotación en que se halla una finca, es decir, si se ajusta al mínimo establecido por la ley que le permita encuadrarse en el término "explotación económica" o, si por el contrario, está en condiciones de ser declarada dicha finca, dentro de los límites de la declaratoria de extinción.

Debemos dejar constancia que el artículo 22 de la Ley 135 establece que todo propietario de fundo de extensión superior a 2 000 hectáreas tiene que presentar al Instituto, junto con los títulos que acrediten su propiedad sobre el terreno, una descripción detallada de éste. La misma obligación rige para los propietarios de superficies menores que formaban parte, el 1º de septiembre de 1960, de predios de aquella extensión (2 000 has.), y a quienes sin tener título inscrito ejerzan posesión material sobre tales predios.

Esta primera etapa informativa es unilateral, toda vez que el dueño del fundo es el que participa, suministrando los datos requeridos por INCORA. La información previa concluye con una decisión que adopta el Instituto en uno de dos sentidos: o declara provisionalmente que el predio se encuentra explotado de acuerdo con la ley, o concluye en el sentido de

³⁴ Además de los propios comentarios, utilizamos aquí los trabajos siguientes: INCORA, *op. cit.*, (comentarios de Hernán Toro Agudelo); Jaime Vidal Perdomo, *op. cit.*; y, Guillermo Benavides Melo, "Tierras para la Reforma Agraria", en *op. cit.*

afirmar que la posesión no reúne tales requisitos. Cuando la decisión consiste en una declaratoria de explotación económica, es decir, cuando no se justifica la extinción del dominio, tal providencia asume carácter provisional, porque el Instituto puede *a posteriori* reiniciar la investigación en el mismo terreno, si considerara que los datos han resultado, después de nuevo estudio, insuficientes, falsos o inexactos.

En cuanto a la etapa propiamente administrativa, cuando INCORA establece que el terreno en cuestión es objeto de calificación como “no explotado conforme al querer de la ley”, expide una resolución que inicia lo que se ha denominado “procedimiento propiamente administrativo” en cuyo transcurso el dueño puede presentar “pruebas” que permita al Instituto revisar su medida de extinción de dominio. El dueño de la finca dispone de un plazo de treinta días hábiles para solicitar del Instituto la práctica de las pruebas que juzgue convenientes y necesarias para acreditar su explotación económica.

Para los peritos y funcionarios de INCORA, constituyen “prueba principal” la inspección ocular practicada sobre el mismo terreno; y “pruebas complementarias” aquellas constituidas por documentos que tiendan a establecer la existencia de explotaciones. Sin embargo, la inspección ocular es de tal importancia, que sin ella carecen de fundamento las pruebas documentales complementarias. En la práctica, INCORA desecha estas últimas pruebas complementarias, si no van precedidas de la inspección ocular. La Ley 135 excluyó el testimonio en los juicios como medio de demostración.

Concluida la etapa probatoria, el gerente general de INCORA debe decidir en concreto si en relación con el predio objeto de examen, se ha producido total o parcialmente el fenómeno de extinción del dominio. La resolución expedida por el gerente debe ser sometida a la Junta Directiva del INCORA y al Gobierno Nacional, constituyendo esta tramitación un requisito de validez del acto administrativo del gerente del Instituto. En este sentido, el numeral 2 del artículo 6º de la Ley 135, así como el artículo 1º del Decreto 1902 de 1962, establecen que la facultad acordada al INCORA para declarar la extinción del dominio privado y para dictar las resoluciones del caso, está sujeta a la decisión final del Gobierno Nacional.

Evidenciando un marcado interés en el aumento de la producción, la ley establece una especie de amnistía a favor de los propietarios que, no obstante su incumplimiento de la obligación de explotar económicamente sus terrenos, estuvieran aprovechando sus predios al momento de las diligencias de INCORA. A fin de prever cualquier maniobra tendiente a de-

fraudar la ley o entorpecer la acción extintiva del dominio, el artículo 18 del Decreto 1902 establece claramente que se beneficiarán con dicha “amnistía” aquellos propietarios que mantengan una explotación regular y estable de sus tierras, por un término mayor de un año. La simple tala o derribo de árboles, salvo el caso de las explotaciones forestales organizadas, si no está complementada con labores de destronque y limpieza, no constituye explotación económica en el caso excepcional que contempla dicho artículo 18.

D) *Baldíos nacionales*

Dejando para la curiosidad detallista del lector el análisis artículo por artículo de la ley, queremos aquí destacar aquellos aspectos más relevantes. Uno de ellos, sin duda, es el referido a los baldíos o tierras baldías.

Los enemigos de la reforma agraria afirman siempre que el Estado es el latifundista máximo, y exigen que primero se concedan esas tierras, antes que tocar aquellas en poder de particulares. Los partidarios de la primera alternativa afirman que la colonización de baldíos es más económica, ya que no hay que pagar indemnizaciones por esas tierras. Los defensores de la tesis de la parcelación manifiestan, a su vez, que los baldíos están muy lejos de los centros poblados, nadie los quiere y son improductivos. Para estos últimos, los gastos que demandaría su incorporación a la vida nacional son mucho más altos que los que exigiría el pago de tierras privadas bien ubicadas y ya provistas de infraestructura.

De acuerdo con el Código Fiscal, los baldíos, que pertenecen al Estado, son terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que carecen de otros dueños, y los que habiendo sido adjudicados con ese carácter, deban volver al dominio del Estado, de acuerdo con lo que se dispone en el mismo estatuto legal. Se reputan baldíos y, por consiguiente, de propiedad nacional: a) las costas desiertas del territorio de la república no pertenecientes a particulares por títulos originarios o traslativo de dominio; b) las islas de uno y otro mar pertenecientes al Estado, que no están ocupadas, por poblaciones organizadas o apropiadas por particulares en virtud del título traslativo de dominio; c) las islas de los ríos o lagos navegables por buques de más de 50 toneladas, y, d) las márgenes de los ríos navegables, salvo el derecho que tengan los particulares por título traslativo de dominio.³⁵

³⁵ Citado por Guillermo Benavides Melo, “Tierras para la Reforma Agraria”, en *op. cit.*, página 15.

Por virtud de la Ley 135, es el INCORA, a nombre del Estado, quien administra las tierras baldías, trasladando la competencia para su adjudicación del Ministerio de Agricultura al Instituto. Estas adjudicaciones se harán en extensiones no mayores de 450 hectáreas. El peticionario deberá demostrar que tiene bajo explotación las dos terceras partes, al menos, de la superficie cuya adjudicación solicita.

El articulado de la ley autoriza al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria para ampliar los límites de la extensión adjudicable, en determinadas situaciones. El límite máximo para las adjudicaciones en las zonas especiales será de mil hectáreas. No obstante, en las sabanas de pastos naturales de los Llanos Orientales, donde la naturaleza de los suelos, el régimen meteorológico o las inundaciones periódicas no hacen económicamente factible la siembra de pastos artificiales, la extensión adjudicable podrá llegar a tres mil hectáreas. Las adjudicaciones sólo podrán hacerse a favor de sociedades colectivas o limitadas.

E) Unidades agrícolas familiares

La Reforma Social Agraria introduce un nuevo tipo de propiedad rural: la “Unidad Agrícola Familiar”, que de acuerdo con el artículo 50 se ajusta a las siguientes condiciones:

a) Que la extensión del predio, conforme a la naturaleza de la zona, clase de suelos, aguas, ubicación, relieve y posible naturaleza de la producción sea suficiente para que, explotado en condiciones de razonable eficiencia, pueda suministrar a una familia de tipo normal, ingresos adecuados para su sostenimiento, el pago de las deudas originadas en la compra o acondicionamiento de las tierras, si fuere el caso, y el progresivo mejoramiento de la vivienda, equipo de trabajo y nivel general de vida;

b) Que dicha extensión no requiera normalmente para ser explotada con razonable eficiencia más que del trabajo del propietario y su familia. Es entendido, sin embargo, que esta última regla no es incompatible con el empleo de mano de obra extraña en ciertas épocas de la labor agrícola, si la naturaleza de la explotación así lo requiere, ni con la ayuda mutua que los trabajadores vecinos suelen prestarse para determinadas tareas.

En este Capítulo X, la ley ha buscado una institución intermedia entre el latifundio y el minifundio; el Instituto de Reforma Agraria será quien cree “una imagen nueva de la propiedad en el campo”, como dice Vidal Perdomo, como resultado de las labores de colonización y parcelación que realice.

F) *Adquisición y expropiación de tierras*

El Capítulo XI de la Ley 135 (artículos 54 y 67 inclusive) se refiere a la adquisición de tierras de propiedad privada; el decreto reglamentario es el 1489 de 1962. Con este articulado se introduce por primera vez en la legislación, la facultad asignada a INCORA para adquirir tierras de propiedad privada con el propósito de concretar los anhelos generales detallados en el artículo 1º de la Ley 135 (objeto de la ley), así como también, de combatir la erosión de los suelos, efectuar reforestaciones y facilitar en las zonas rurales las obras de riego y avenamiento, el tránsito y los transportes.

Con respecto a este Capítulo XI, Vidal Perdomo afirma que las primeras distribuciones de tierras en América Latina (distribución de tierras que constituye un aspecto fundamental de una reforma agraria), tuvieron principalmente ese propósito de fraccionamiento, olvidando la asistencia técnica, crediticia y social. En este Capítulo XI —afirma este autor— se prevé como premisa de la reforma agraria la repartición de tierras de propiedad privada y se descarta la idea de que puede resultar la reforma de la simple distribución de las tierras baldías del Estado. Este reconocimiento legal no sólo responde a la necesidad de utilizar zonas ya incorporadas a la economía nacional y provista de las infraestructuras necesarias, sino que rechaza la injusticia que representaría para los posibles beneficiarios de la reforma el ser lanzados a la periferia del país a través de los programas de mera colonización.

También se refiere a este aspecto de justicia distributiva Hernán Toro Agudelo, quien destaca que la finalidad esencial de la Ley 135 fue la de eliminar el acaparamiento inútil de tierras por gentes que no quieren o no pueden explotarlas, por falta de fondos o capacidad para atender a empresas de gran magnitud, y las esterilizan económicamente al mantenerlas ociosas, sin permitir su uso por quienes sí quieren y pueden cultivarlas. Igual sentido hallamos a las palabras de Morales Benítez en su ya mencionada obra, cuando manifiesta que dentro de un plan de reforma agraria, no es posible que sólo con los baldíos o con las tierras que recupere el Estado mediante la reversión, se cumplan todos sus fines. Habrá necesidad, en ocasiones, de expropiar tierras, aun cuando éstas estén adecuadamente cultivadas. Se basó este autor para tales afirmaciones, en el contenido del artículo 30 de la Constitución Colombiana que ya hemos transcrito, en el articulado de la Ley 200 que recoge el espíritu constitucional y en la Ley 135 que reafirma tales principios que serían: a) la propiedad es una función social que implica obligaciones; b) el interés privado debe ceder al

interés público o social; c) por motivos de utilidad pública o interés social, que debe definir el legislador, podrá haber expropiación; d) esta expropiación reunirá dos condiciones: que haya sentencia judicial y que se haga indemnización previa; e) en ocasiones, el legislador, por razones de equidad, puede decir cuándo no hay indemnización.

En el sentido recién señalado, la tierra tiene un valor diferente según el trabajo que el hombre le haya incorporado. Así, el artículo 55 de la Ley 135 clasifica los predios de propiedad privada en función de su explotación económica en tres tipos: tierras incultas, que visiblemente no se hallan bajo explotación agrícola o ganadera organizada; tierras inadecuadamente explotadas que ofrecen deficiencias de utilización económica en relación con sus posibilidades de producción, o que están explotadas por medio de arrendatarios o de aparceros y el dueño no tiene la dirección de la empresa ni parte de los gastos; tierras adecuadamente explotadas, que arrojan un buen estado de aprovechamiento.

A partir de la calificación que se dé a los predios, resultarán los siguientes condicionamientos: 1) posibilidades de expropiación; 2) derecho de exclusión; 3) forma de pago, plazo e intereses. Veamos en el cuadro 1, tomado de la obra ya mencionada de Hirschman, el proceso que siguió la tramitación de este aspecto de la ley, desde su presentación por Carlos Lleras al Parlamento, hasta su aprobación final en la Ley 135.

G) Monto de los avalúos

En este análisis parcelado que estamos haciendo de la Ley 135 de 1961, veremos ahora un último aspecto que atrae nuestra atención por su importancia.

Dentro del Capítulo XI recién comentado, sobre adquisición de tierras de propiedad privada, se encuentra el artículo 61 que tiene que ver con el monto de los avalúos en los casos de adquisición señalados. Este artículo 61 a su vez, ha sido reglamentado por el Decreto N° 1904 de fecha 18 de julio de 1962 y, modificado por el Decreto 2895 de 1963, que establece el autoavalúo por parte del propietario.

El estudio ya mencionado de CIDA, expresa a este respecto que “a pesar de que en muchos círculos existía la convicción de que la base de avalúo debía ser el valor comercial, el texto de la ley es tan vago en este sentido que bien pudo prestarse a una interpretación ejecutiva bastante radical de acuerdo con las circunstancias, del mismo modo que también podía prestarse a una interpretación ejecutiva igualmente conserva-

CUADRO I

Proceso de negociación de las condiciones de pago por tierras expropiadas

	<i>Proyecto original de Carlos Lleras¹</i>	<i>Proyecto de la Comisión</i>	<i>Ley 135</i>
Tierras incultas ²	Bonos al 2 % en 30 años; sin amortizar en 5 años.	Bonos al 2 % a 25 años	Bonos al 2 % a 25 años
Tierras no cultivadas adecuadamente.	Bonos al 3 % a 20 años; sin amortizar en 2 años.	50 000 pesos en efectivo; resto en bonos al 7 % a 15 años.	20 % del valor de la propiedad en efectivo, pero no más de 100 000 pesos ni menos de 75 000; ³ resto en 8 plazos iguales (no negociables) al 4 de interés. ⁴
Tierras cultivadas adecuadamente, pero por medio de arrendatarios y aparceros. ⁵	Bonos al 6 % a 15 años. ⁶		
Otras tierras cultivadas adecuadamente.	Bonos al 6 % a 15 años.	Primeros 200 000 pesos en efectivo; 500 000 pesos siguientes en bonos al 7 % a 15 años según valor en mercado; el resto en bonos computados al valor nominal.	20 % del valor de la propiedad, en efectivo, pero no más de 300 000 pesos ni menos de 150 000; ³ resto en 5 plazos anuales iguales (no negociables) al 6 de interés. ⁴ Expropiación permitida sólo en determinadas condiciones expresamente fijadas.

¹ Documento de trabajo núm. 5, del Acta del Comité Nacional Agrario.

² Que no pueden ser confiscadas automáticamente en virtud del artículo 6º de la Ley 200.

³ Siempre que, claro está, la propiedad sea valorada en más de ese mínimo.

⁴ O bonos al 7 % a 15 años, a opción del propietario expropiado.

⁵ Y sin contribución administrativa o financiera del propietario.

⁶ La propuesta de Lleras no establecía diferencia entre las distintas clases de tierras cultivadas adecuadamente.

dora".³⁶ Expresa asimismo que "lo que pudo ser demasiado radical para el ambiente vigente en 1961 se demostrará dos años más tarde cuando, para tranquilizar a los grandes terratenientes se les autorizó a autoevaluar sus predios a los efectos del valor catastral."³⁷

El autoavalúo representará el tope del precio de negociación, en el caso que INCORA adquiera o expropie. Este criterio reemplaza al sustentado en el Decreto 1904 de 1962, que dice textualmente en su artículo 1º.

Artículo 1º Fijación del Precio o la Indemnización-Límite Máximo. Los avalúos para fijar el precio o la indemnización, en los casos de negociación directa o expropiación, respectivamente, a que se refieren los numerales 2º y 5º del artículo 61 de la Ley 135 de 1961, se sujetarán a lo dispuesto en la parte final del inciso segundo del artículo 3º de la Ley 20 de 1959, esto es, no podrán exceder de un treinta por ciento (30%) sobre el avalúo catastral vigente en 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel en que se inicien las negociaciones directas para su compra o el juicio de expropiación, si a él hubiere lugar, y cualquiera que sea la calificación dada a las tierras de que se trate, es decir, como incultas, inadecuadas o adecuadamente explotadas, conforme a los artículos 55 y 56 de la Ley 135 de 1961 y el correspondiente Decreto Reglamentario.

Si la adquisición proyectada, por compra o expropiación, se refiere sólo a parte del inmueble, el mencionado avalúo catastral deberá ser descompuesto, en la proporción que corresponda, por estimación que hará la respectiva Oficina Catastral, a solicitud del INCORA.

A las diligencias administrativas y a la demanda de expropiación deberá acompañarse el certificado sobre avalúo catastral y, si el Instituto lo considera necesario, copia de los documentos descriptivos que sirvieron para su fijación.

III. LA LEY 1 DE 1968

Con fecha 26 de enero de 1968, el Presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, sancionó la Ley 1 de ese año, la cual adiciona y modifica a la Ley 135 de 1961. De esta manera, "ha quedado completo el proceso legal básico de la Reforma Agraria Colombiana".³⁸

De acuerdo con lo que se explica en las "Advertencias" de la Asesoría Jurídica del INCORA, en la publicación recién mencionada en la Ley 1 de 1968 se utilizó la técnica consistente en incorporar dentro del mismo texto de la Ley 135 de 1961 las adiciones y modificaciones que aquella introdujo. Por esta razón, con la finalidad de facilitar la consulta, se han

³⁶ CIDA, *op. cit.*, p. 272.

³⁷ Sin mencionarlo concretamente, CIDA se refiere al Decreto 2895 de 1963, antes mencionado por nosotros en el párrafo anterior.

³⁸ INCORA, *Reforma Social Agraria, Leyes 135 de 1961 y 1 de 1968*. Publicación serie jurídica núm. 11, Bogotá, febrero de 1968, "Advertencia" de la Asesoría Jurídica de INCORA.

intercalado en los artículos pertinentes de la Ley 135 de 1961 las modificaciones y adiciones de que trata la Ley 1 de 1968, indicando, entre paréntesis, al final de cada artículo, la respectiva norma de la Ley 1 de 1968 que introduce variaciones o que deroga mandamientos de la Ley 135.

A continuación realizaremos un análisis de la Ley 135 que fueron modificados o adicionadas por la Ley 1 de 1968.

Entre los “Objetos de la Ley” especificados en el artículo primero de la Ley 135, se adiciona un séptimo objeto que dice textualmente: “Promover, apoyar y coordinar las organizaciones que tengan por el objeto el mejoramiento económico, social y cultural de la población campesina”.

En el Capítulo II, referido al Instituto Colombiano de Reforma Agraria, se derogan los numerales 2 y 6 del artículo 6º, que trata de los actos o contratos de INCORA que para su validez necesitan la aprobación del Gobierno Nacional impartida por medio de resolución ejecutiva. De acuerdo con esas derogaciones, no necesitan tal aprobación gubernamental las resoluciones que declaren extinguido el dominio sobre tierras de propiedad privada conforme a los artículos 6º y 8º de la Ley 200 de 1936; y las resoluciones sobre expropiación de tierras de propiedad privada. En ambos casos, las resoluciones deberán ser aprobadas por la Junta Directiva con el voto favorable e indelegable del Ministro de Agricultura.

También se modifica el artículo 23 correspondiente al capítulo VII sobre extinción del dominio sobre tierras, en lo que se relaciona con las pruebas. El término que tienen los propietarios para solicitar esas pruebas será de treinta días, contados a partir de la fecha de la notificación de la providencia que inicie las diligencias administrativas de extinción del dominio. Al Instituto de Reforma Agraria se le conceden 120 días para la práctica de las pruebas, en tanto que la resolución sobre extinción del dominio deberá dictarse en un plazo de sesenta días.

Una de las modificaciones más importantes se relaciona con el Capítulo XI sobre adquisición de tierras de propiedad privada, especialmente en los artículos 59 y 62.

El nuevo artículo 59 (corresponde al artículo 13 de la Ley 1 de 1968), legisla acerca de qué tierras están sujetas a expropiación por parte del Instituto: los fundos o porciones de éstos que al 13 de diciembre de 1961 eran explotados por medio de arrendamientos, aparcería u otro contrato de índole semejante, los explotados ordinariamente de la misma manera con posterioridad a esa fecha y los explotados en igual forma al 7 de diciembre de 1966, en cuanto la extensión de cada explotación no exceda de la cabida en el nuevo artículo 104, modificado también por la Ley 1, que fija un máximo de 15 hectáreas.

Siempre refiriéndonos al artículo 59 modificado, dispone se exceptúen de la expropiación los predios explotados por medio de contratos de arrendamiento, aparcería y similares, contratos que el nuevo artículo 104 prorroga por diez años, hasta enero de 1978. En las adquisiciones mencionadas antes, el valor de las tierras se cubrirá así: una mitad en 15 contados anuales con intereses del 7 % anual y la otra mitad en Bonos Agrarios de la clase "B", pero si para formar unidades agrícolas familiares fuere necesario adquirir tierras aledañas a las que se están explotando en la forma indicada al principio del artículo 59, el pago de ellas se regirá por las normas generales de la presente ley. Los tenedores a que nos estamos refiriendo, tendrán derecho preferencial a que el Instituto se las adjudique en propiedad si se hallaren en condiciones de seguir explotándolas con su trabajo personal y el de su familia.

En caso de insuficiencias de tierras adecuadas para la formación de unidades agrícolas familiares de acuerdo con la naturaleza de la zona, clase de suelos, aguas, ubicación, relieve y posible naturaleza de la producción, para ubicar arrendatarios y aparceros ya establecidos, el propietario no podrá ejercer la facultad concedida por el artículo 58 (este artículo concede al propietario afectado, derecho a que se excluya de la expropiación una superficie de 100 hectáreas) y su derecho de exclusión no excederá la superficie correspondiente a una unidad agrícola familiar, si el Instituto estimare indispensable una porción adicional del fundo para ensanchar las parcelas de los tenedores mencionados.

En cuanto al artículo 62, se modifican en parte las formas de pago de tierras adquiridas por negociación o expropiación. Así, las inadecuadamente explotadas serán pagadas por el Instituto de Reforma Agraria en dinero efectivo, un 20 % del precio, hasta un máximo de cien mil pesos que se cubrirá a la fecha de la operación. El saldo, que antes era de ocho cuotas anuales, se reduce a ocho cuotas, sucesivas de igual valor, con intereses del 4 % anual. No obstante, este plazo de doce cuotas se reduce a ocho años, siempre que el propietario compruebe por medio de sus declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a las tres vigencias fiscales inmediatamente anteriores, que deriva del predio en cuestión más del 70 % de su renta líquida y a la vez que el valor de dicho predio representa no menos del 50 % del total de su patrimonio líquido.

Otras modificaciones realizadas en 1968, tienen que ver con los derechos de compra en distritos de riego. Todos los predios de 50 hectáreas o más deberán ser adquiridas por negociación o expropiación, pudiendo sus propietarios recomprar hasta una tercera parte de lo que poseían sin exceder 100 hectáreas. Quienes poseen predios menores a 50 hectáreas tienen

derecho a reservárselos pagando el costo proporcional de las obras y el impuesto de valorización correspondiente a las mismas. En ningún momento su propietario puede llegar a poseer extensiones mayores a las señaladas, en cuyo caso deberán ser expropiadas por el Instituto

Se determina, asimismo, la obligación de observar los reglamentos y planes de explotación de tierras en distritos de riego por parte de todos los propietarios; de lo contrario, sus predios podrán ser expropiados por INCORA.

Con el objeto de propender al desarrollo de las ciencias agropecuarias, se aprueban adjudicaciones a favor de profesionales o expertos de dichas ciencias, en extensiones equivalentes a dos unidades agrícolas familiares, con la obligación de su parte de establecer explotaciones piloto para demostración o experimentación, sujetándose además a las reglamentaciones para las unidades agrícolas familiares.

Respecto precisamente a estas unidades familiares, la Ley 1 de 1968 contempla nuevas disposiciones. En caso de fallecimiento del propietario, el Instituto declara caducado el contrato de adjudicación, pagando el valor comercial de la parcela a los sucesores, y adjudicándola a quien reúna las condiciones de adjudicatario, preferencialmente al heredero o cónyuge. El plazo de la amortización podrá ser superior a 15 años si lo requieren las condiciones físicas, de cultivos o económicas de los parcelarios, o dificultades de mercadeo o de cultivo.

Asimismo, pasan a estar sujetos al régimen de estas unidades agrícolas familiares, los predios resultantes de la liquidación de resguardos indígenas. Esta liquidación la hará el Instituto previa consulta con el Ministerio de Gobierno.

También dispone la nueva ley, que las cooperativas agropecuarias que se organicen bajo los programas de reforma agraria, tengan reglamentos propios para armonizar su funcionamiento con dicha reforma. Otra de las medidas dispone una prórroga de contratos con pequeños arrendatarios, aparceros o similares, por diez años más, o sea hasta enero de 1978, según el nuevo artículo 104. En dicho plazo deberán ser convertidos en propietarios por INCORA.

Finalmente, la Ley 1 de 1968 legisla acerca de los contratos con propietarios y empresarios agrícolas y pecuarios, para adelantar programas de producción en los renglones que atiendan al consumo o explotación, según señale el gobierno y por el tiempo necesario para la amortización de las inversiones, durante el cual las tierras comprendidas no serán expropiables por INCORA. Este Instituto ejercerá el respectivo control y en caso de incumplimiento podrá caducar los contratos e incorporar las tierras a sus programas de reforma agraria.

A) Posición del sector privado

Por considerarla de interés, damos a continuación la posición del sector terrateniente, representado por la Sociedad de Agricultores de Colombia —SAC— ante las reformas propiciadas por el Gobierno.³⁹

La SAC se mostró en desacuerdo con la reforma al capítulo II, que dispone el voto del Ministro de Agricultura para refrendar la extinción del dominio privado o la expropiación de las tierras que disponga el INCORA. “Nos permitimos insistir —expresa a la Sociedad de Agricultores— en mantener la norma vigente de la Ley 135 de 1961 que exige la sanción Presidencial en tales decisiones. No se puede considerar la sanción del Presidente de la República como un simple acto jurídico, pues estimamos que tratándose de materias de tanta significación para el país, la intervención del Jefe del Estado, infunde confianza y constituye una garantía de acierto insustituible. La supresión de la sanción presidencial sólo contribuirá a crear resistencias inútiles a la indispensable y urgente necesidad de impulsar y acelerar el proceso de la Reforma Social Agraria.”

En vez de los 120 días que le conceden al INCORA para la práctica de las pruebas solicitadas por los propietarios en las diligencias administrativas de extinción del dominio, la SAC propone solamente noventa días. “Juzgamos —opina la Sociedad— que es de equidad procesal que así como los propietarios tienen un plazo perentorio para solicitar las pruebas, el Instituto tenga otro para practicarlas. . . Nada perjudica más a la urgencia de ejecutar la reforma agraria, al propósito de hacer propietarios a los campesinos sin tierra y a la tranquilidad social, que no dar propio término a las diligencias de extinción del dominio, que han venido demorándose en muchos casos, meses y años. Por último, si se llegare a afirmar que el Instituto no está en capacidad de practicar las pruebas en 90 días, la prudencia aconseja que no deben iniciar sino las diligencias administrativas que pueda tramitar en tiempo oportuno.” Sin embargo, el verdadero motivo de la SAC para pedir menos tiempo en las pruebas, parecería estar en este último párrafo: “Tampoco conviene el éxito de la reforma agraria que la demora en practicar las pruebas coloquen fuera del comercio impresionantes extensiones del territorio nacional.”

Otra de las posiciones sustentadas por la SAC, defendiendo a la sociedades de personas, no fue objeto de consideración por el Gobierno. En

³⁹ La opinión oficial del SAC la hemos extractado de: *Revista Nacional de Agricultura*, núm. 743, Bogotá, abril de 1967.

efecto, la Sociedad proponía modificar el artículo 32 de la Ley 135 en el sentido de que “las adjudicaciones por ocupación sólo podrán hacerse a sociedades de personas, en vez de la norma vigente que las restringen a las sociedades colectivas y limitadas”.

La opinión de la SAC también fue contraria a la gubernamental, en lo que hace a la nueva redacción del artículo 59 de la Ley 135. “Nos parece contrario a la Constitución Nacional, a la estructura jurídica del país y a la equidad —señala la entidad latifundista— dar efecto retroactivo a una ley.” Imponer en 1967 sanciones a un propietario por actos o contratos jurídicamente válidos en 13 de diciembre de 1961, es contraria a la razón misma.

Con respecto a los propietarios en distritos de riego que han ejecutado obras de adecuación, la SAC propuso que esas fincas no fueren motivo de expropiación. También pedían que se mantuviera el derecho de exclusión de las 100 hectáreas. El pensamiento oficial fue distinto, como lo hemos señalado, puesto que al modificarse el artículo 68 de la Ley 135 se dispuso que todos los predios de 50 hectáreas o más en distritos de riego, deberán ser adquiridos por negociación o expropiación, pudiendo sus propietarios recomprar hasta una tercera parte de lo que poseían sin exceder cien hectáreas. Sobre el particular, la SAC expresaba: “Esta sugerencia nuestra contribuirá notablemente a reanudar las inversiones privadas en obras de riego, pues el inversionista se sentirá garantizado en su vinculación de capital y trabajo a la adecuación de tierras. Debe tenerse en cuenta que las obras de adecuación de tierras y riego que existen hoy de departamentos como el Valle, Magdalena, Meta Huila, Tolima, etc., de propiedad privada, han contribuido notoria y significativamente al desarrollo y tecnificación de nuevas zonas agrícolas. La incertidumbre actual respecto de ellas ha determinado que no se hayan iniciado nuevas obras de esta naturaleza por el sector privado. Con la modificación que proponemos estamos seguros que se reanudará la actividad privada en su ejecución, completándose así las inversiones del Estado hechas por intermedio del INCORA.

B) Significación de la Ley 1 de 1968

Las modificaciones y adiciones a la Ley 135 de 1961, aprobadas por la Ley 1 de 1968, son significativas, en cuanto significaría, por lo menos en los papeles, conceder mayor autonomía y poder al INCORA. En principio se acordó un presupuesto mínimo para el Instituto de 300 millones de pesos anuales, aumentándose así el aporte mínimo de 100 millones; tam-

bién fueron aprobadas mayores emisiones de bonos por el gobierno, mil millones adicionales de la Clase A y 400 millones de la Clase B.

Asimismo se observa mayor severidad en el tratamiento de INCORA, de los predios en manos de los propietarios, y una actitud de defensa hacia el arrendatario o aparcero. De alguna manera, tales modificaciones y adiciones parecen estar imbuidas del espíritu que guía al Instituto de Reforma Agraria, en tres lemas: tierra propia para los campesinos; mayor producción agrícola y ganadera, y más tierras para producción intensiva.

Con motivo de la presentación por parte del Gobierno, en el Parlamento de Ley después aprobado como Ley 1 de 1968, la Sociedad de Agricultores de Colombia organizó un Congreso Agrario Nacional Extraordinario. La declaración suscrita por los congresistas, así como el discurso que pronunció el titular de la SAC, Rafael Azuero Manchola, en presencia del Primer Mandatario colombiano, constituyen evidencias de la oposición presentada por esta institución que, según CIDA “agrupa a los grandes terratenientes y ganaderos, quienes constituyen una minoría muy bien organizada de la población agrícola del país, y que se limita a la defensa de sus específicos intereses”.⁴⁰

En su disertación, el doctor Azuero Manchola resumió ante el Presidente Lleras Restrepo, el pensamiento de la Sociedad de Agricultores acerca de las reformas propuestas por el gobierno a la Ley 135.⁴¹ Expresó la aspiración de la SAC para que “en torno a este tema se haga luz de la comprensión del entendimiento entre sus funciones y los deberes ciudadanos, y porque el lubricante de la concordia, la justicia y el tratamiento equitativo, faciliten la ejecución de la Reforma *sin rupturas estridentes que ocasionen serios desquiciamientos estructurales o estancamientos productivos*.”⁴² Aludiendo al Estado como propietario de muchas tierras, las cuales deberían ser las primeras en entregarse a los campesinos, manifestó “. . . ni la iniquidad de mantener núcleos humanos en evidentes aptitudes para el trabajo agrícola sin que posean ese básico elemento, a qué dedicarse con el fervor, el cariño y la devota entrega, que sólo la propiedad respetada inspira y fomenta, mientras el Estado y muchos ciudadanos cuentan en su haber tanta tierra inculta o mal explotada, o arrendada por los últimos a cánones abusivos, para que otros las trabajen y las hagan producir”.

En otro pasaje de su discurso, el titular de la SAC, aludiendo al

⁴⁰ CIDA, *op. cit.*, p. 281.

⁴¹ Al comentar la Ley 1, ofrecimos un detalle de la posición del SAC ante dichas reformas gubernamentales.

⁴² El subrayado es nuestro.

INCORA señaló: “Ésta es la razón para que busquemos, dentro del empeño de que haya nuevos propietarios, y más tierras al alcance de gentes en capacidad de cultivarla, que tanto para éstos, productores en potencia o en vigente ejercicio y con mayor razón para quienes ya tienen demostradas sus aptitudes para la buena explotación, haya por parte del Estado el estímulo de esa seguridad a que lo hace acreedor su meritoria condición del buen campesino. Es decir: que si un propietario merece que ese Estado, a través de uno de sus institutos, precisamente el encargado de adquirir tierras para la redistribución, le haga el reconocimiento de que tiene la suya adecuada, aprovechada y por consiguiente en rendimiento aceptable, ese hombre, que así ha demostrado cómo es de eficiente de la iniciativa, en la inversión económica, en la experiencia y por consiguiente en la admirable escuela del trabajo, el aliento mínimo que debe recibir de ese organismo estatal es el respeto a la propiedad que en forma tan plausible hace producir, dentro de una enorme extensión territorial colombiana.”⁴³

En cuanto a la declaración aprobada por unanimidad por los asistentes al citado Congreso Agrario, se afirmaba que uno de los más graves problemas que afronta el sector agropecuario es el del minifundio, proponiendo la reestructuración de los predios sobre la base de explotaciones económicas. Insta al gobierno a utilizar “los predios inadecuadamente explotados, localizados en zonas de fácil acceso a los centros de consumo, y promoviendo con la construcción de obras de infraestructura, tales como carreteras de penetración y caminos vecinales, las colonizaciones espontáneas, debidamente apoyadas en regiones aptas para la explotación agropecuaria y el adecuado mercado de los productos”. Al mismo tiempo, la declaración se opone a las expropiaciones y solicita a los poderes públicos lo siguiente:

- 1) Mantenimiento del derecho de exclusión de las 100 hectáreas con límite mínimo de una explotación económica.
- 2) En el caso de expropiación de las tierras adecuadamente explotadas previsto en la Ley 135 de 1961, pedimos que su valor sea pagado en términos comerciales.
- 3) Que en los casos de propiedades que en su totalidad o parte importante, tengan obras de adecuación, esas obras o partes no deben ser motivo de expropiación.

⁴³ Texto del discurso extractado de: *Revista Nacional de Agricultura*, órgano de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Año LXI, núm. 744, Bogotá, mayo de 1967. El Congreso Nacional Agrario Extraordinario se realizó en mayo de 1967, siendo invitado a la sesión inaugural, el Presidente de la República, doctor Carlos Lleras Restrepo.

- 4) Mantenimiento de una constante y sólida política por parte del Gobierno, de estímulo a los productores y seguridad para sus inversiones, ya que sin estos dos presupuestos esenciales no será posible lograr la completa tranquilidad en el agro y el aumento de la producción.
- 5) Establecimiento de vigilancia por parte de los Directivos del INCORA de la actuación de sus funcionarios para evitar que sigan alarmando en algunos sectores a los agricultores y creando un clima de tensión innecesario y perjudicial.
- 6) Prórroga de los incentivos y estímulos contenidos en el Decreto 290 de 1957, decreto que ha dado magníficos resultados en el aumento de la producción, y cuya vigencia expira el próximo año.
- 7) Para acoger las insinuaciones del señor Presidente de la República de que exista una mayor reinversión de las utilidades en el campo, se solicitan incentivos tributarios especiales.

En esa misma oportunidad, habló en el seno de dicho Congreso Agrario el Presidente Lleras Restrepo; el mismo que, como líder del partido liberal presentó, defendió e hizo aprobar en el Parlamento la Ley 135 en su carácter de Senador, en 1960.

En sus *Estudios sobre política económica en América Latina*, Hirschman se refiere al particular momento que vivía Colombia en 1960 con el “poderoso milagro del ejemplo de la revolución y reforma agraria de Cuba”, y el temor de los grandes latifundistas porque se propagara nuevamente la violencia en los campos colombianos. Refiriéndose a Lleras Restrepo, el autor que comentamos expresaba que “seguramente compartía tal creencia”; tal vez, como político hábil, debe haber comprendido la oportunidad única que se le ofrecía de arrancar al gobierno de Frente Nacional de inmovilismo que había comenzado a minar sus energías y prestigio. Sea como fuere, lo cierto es que se hizo cargo de la situación con una determinación, tenacidad e inteligencia únicas. Siete años después, como Primer Mandatario de la República, Carlos Lleras Restrepo quizá entrevió con su perspicacia política, que la reforma agraria era la única salida a la crítica situación por la que atravesaba el país. Y como entonces, levantó ante los latifundistas —fáciles presas del temor a la violencia— el peligro al comunismo, para poner en su favor a una oposición a la que en 1960 convenció y puso a su lado. En el discurso que comentamos, Lleras habló de las nuevas concepciones marxistas representadas por Debray que ven en el campesinado la verdadera fuerza revolucionaria: “Con ese criterio —expresó— se adelanta la nueva táctica de la subversión comunista. Es

más apto para la subversión un campesino sin tierras, sin cultura, enfermo y trashumante, que el obrero de la ciudad protegido por el contrato colectivo. Así lo estamos y lo estaremos viendo en Colombia. Los propietarios deben pensar en el peligro que representa esa masa campesina analfabeta, desnutrida y sin tierra. . . Necesitamos cambiar la situación del hombre rural colombiano, que constituye un material justamente maleable para la subversión. La subversión en Latinoamérica no se combate sólo con medidas militares sino con profundos cambios sociales. Si no hacemos eso, la batalla estará perdida cualquiera que sea el grado de tecnificación de la producción agrícola. De ahí que el Gobierno esté interesado en incrementar la reforma agraria y los programas de asociación campesina”.

Defendiendo al INCORA en su actuación, el Presidente Lleras Restrepo citó ejemplos para demostrar que los mejores índices de producción agraria se obtuvieron de campesinos apoyados por el Instituto de Reforma Agraria que nunca habían tenido tierra. “No es indispensable ni ideal —señaló— la gran propiedad industrial campesina. Este país, donde se multiplica tanto la población, no podrá movilizarse hacia el gran capitalismo agrícola sin la absorción cabal de la mano de obra. . . Tenemos que fundar su tipo de economía agrícola, cuya base sea la plena utilización de la mano de obra, como en el Japón. No se puede contemplar un programa agrario viendo apenas el aumento de la producción, sin modificar la estructura social.” Finalizando su discurso, Lleras hizo un llamamiento para que no fueran dejados en el olvido “los ocho millones de campesinos que viven una situación de miseria”.

Las palabras presidenciales, así como el contenido mismo de las modificaciones aprobadas a la Ley de Reforma Social Agraria, permitirían pensar con optimismo en el destino de esta legislación. Sin embargo, en el curso del mismo año 1968 se decretaba una reestructuración del sector agropecuario que, en lo que hace a INCORA, podría significar una mengua en sus atribuciones.

En efecto, con fecha 24 de septiembre de 1968, el Presidente Lleras Restrepo firmó el cúmplase, refrendado por su Ministro de Agricultura, Enrique Peñalosa Camargo, al Decreto Legislativo N° 2420. Por el mismo se estableció la reestructuración del sector agropecuario y, con tal reestructuración se absorbieron funciones que en principio parecían destinadas a ser ejercidas exclusivamente por el INCORA.

El citado Decreto dispone la creación de un Consejo Superior Agrario que asesorará en la formulación, coordinación y ejecución de la política del Sector Agrario, y buscará una estrecha cooperación entre el sector público y el privado. Lo preside el Ministro de Agricultura, y lo forman el

Viceministro, el Secretario General y los Gerentes o Directores de las Entidades integradas (entre las que figura INCORA). A su seno podrán ser invitados representantes o técnicos del sector privado y funcionarios de otras reparticiones administrativas.

Con el objeto de garantizar la coordinación buscada con el citado Decreto, se crea un Comité Ejecutivo, órgano dependiente del Consejo Superior Agrario. Lo preside el Ministro de Agricultura y lo forman el Director o Gerente General de cada uno de los siguientes organismos: Banco Ganadero, Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Federación Nacional de Cafetaleros, Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, e Instituto de Recursos Naturales RenovablesINDERENA.

Este Comité Ejecutivo cumplirá las siguientes funciones:

- a) Analizar los planos y proyectos de desarrollo agropecuario y los proyectos de presupuesto y planes de inversión propuestos por cada uno de los organismos del Sector y rendir concepto sobre los mismos;
- b) Rendir conceptos sobre los estudios y planes de desarrollo, crédito y política de precios y de mercadeo que proponga la Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario;
- c) Rendir concepto sobre los programas de acciones que se proponga desarrollar cada uno de los organismos adscritos y vinculados al Ministerio de Agricultura.
- d) Rendir concepto previo sobre las solicitudes de financiamiento que, según las normas vigentes, deban presentar los organismos del sector agropecuario para aprobación del Departamento Administrativo de Planeación;
- e) Recomendar sistemas para obtener la mejor coordinación y la mayor integración posibles entre los distintos programas del Sector;
- f) Aprobar los estudios y las recomendaciones que deban someterse a la consideración del Consejo Superior de Agricultura;
- g) Asesorar al Ministro en el ejercicio de las funciones que le competen y en especial en cuanto a las normas de coordinación e integración de los programas del Sector;
- h) Expedir su propio reglamento.

Por el decreto que estamos comentando, se dan amplias facultades al Ministerio de Agricultura, para que pueda intervenir en la programación de los institutos descentralizados (entre los que figura INCORA), ya que ellos serán los ejecutores de la política agropecuaria.

El Capítulo IV del Decreto 2420 está dedicado a un nuevo organismo denominado Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA, al que pasan las funciones que el INCORA tiene relacionadas con “recursos naturales renovables”).

La misma reestructuración del sector agropecuario dispuesta por el Decreto 2420 de 1968, significa de por sí un obstáculo al normal desenvolvimiento del INCORA, pensando en los “vericuetos burocráticos” por los que deberá atravesar en el cumplimiento de su misión.

Diversas declaraciones de la época en que se sancionó la reestructuración que comentamos, formuladas por personeros del sector privado agrupados en la SAC, pusieron de manifiesto la satisfacción de esa entidad por las medidas dispuestas. Así, en ocasión de asumir sus funciones de Ministerio de Agricultura, Enrique Peñalosa, durante el año 1968, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) le ofreció un homenaje, en el que usó de la palabra Manuel Castellanos, directivo de la entidad citada. En su discurso, Castellanos expresó: “Es un síntoma que este homenaje lo lleva a cabo el sector privado que la SAC representa. Es un orgullo para Colombia ante el mundo el que esta transformación se esté llevando a cabo en semejante forma admirable, en que se elimina la lucha de clases y se comprueba que todos estamos al servicio de la solidaridad nacional.” El hecho que la Reforma Agraria no haya ido más allá que una distribución de baldíos y de colonizaciones, sean éstas “espontáneas” o “dirigidas”, es elocuente por sí mismo. Tal beneplácito de la SAC, significaba que sus intereses no habían sido tocados en lo más mínimo.

Por el bien de los ocho millones de campesinos que viven una situación de miseria y el presidente Carlos Lleras trajo a la memoria de los propietarios de tierras que lo invitaron a su Congreso, desearíamos que nuestras dudas, las que planteaba Feder en su análisis de la Reforma Agraria colombiana se disiparan con un efectivo avance de la reestructuración del sistema de tenencia de la tierra.

Este intento legislativo es calificado por Hernán Toro Agudelo como “la última oportunidad de solución democrática y ordenada de nuestro secular problema de tierras”. Y agrega: “Frente a las continuas maniobras de los latifundistas y los reaccionarios, los grupos progresistas de todos los partidos, con la presión creciente de las masas campesinas, tienen el com-

promiso de avanzar, aplastando todo intento de contrareforma.”⁴⁴

También precisa el ex Ministro de Agricultura en su artículo, que la reforma agraria “es el más importante compromiso político social de los partidos históricos”. Al liberal Lleras Restrepo sucedió en 1970 un presidente conservador, y al término de este mandato, dejó de tener vigencia la alianza que une a ambos partidos. ¿Qué pasará, preguntamos nosotros, rotos los acuerdos, con el compromiso implícito en la reforma agraria? Abiertas las compuertas electorales, hacia dónde y de qué forma se canalizará la hasta hoy enorme masa abstencionista? Evidentemente, ésta pareciera ser, como dice Toro Agudelo, la última oportunidad.

Pensando en la pesada labor que le resta a INCORA, y ante las presiones, obstáculos y dificultades que se le presentan permanentemente queremos concluir esta sección, con las palabras, que hacemos nuestras, de Hirschman: “. . . lo que sí parece más probable es que, al actuar en público y ya víctima de ataques de creciente dureza por parte de aquellos cuyos intereses amenaza, el INCORA va a requerir ahora el apoyo directo de la opinión pública, que no se había recabado antes. A este propósito parece sugestivo trazar el paralelo entre el INCORA, de Colombia, y la SUDENE, del Brasil, cuya existencia y autoridad se vieron amenazadas en 1961 y hubo de recurrir a la opinión pública. Y, en todo caso, ¿no sería una lástima que el público de un país se viera privado de contemplar, aplaudir y vivir lo que sin duda alguna es una de sus horas mejores?”⁴⁵

⁴⁴ Hernán Toro Agudelo, “La parálisis de la Reforma Agraria”, en Óscar Delgado (compilador), *op. cit.*, p. 655.

⁴⁵ A. O. Hirschman, *op. cit.*, pp. 180-1.